

עבודה לקורס החוקי, האתי והאנושי- סוגיות
רפואיות בהלכה

המתת חסד

סקירה אתית והלכתית

מגיש: אשר טרגין

ת.ז.: 311631543

אחד מהנושאים המהווים יסוד בעולם ההלכה והאתיקה הינו נושא המתות חסד. דהיינו במקרים בהם אדם חולה בצורה סופנית, כדי לקצר את תקופת סבלם ישנה אפשרות להביא למיתה מוקדמת כדי לגרום חסד כלפי הסבל אותו עובר החולה. יש פה שילוב מוזר בין שתי דברים הנראים סותרים, מצד אחד פעולת המתה הדומה לרצח ומאידך פעולת חסד הנחשבת כערך בעולמנו והשקפתנו. במאמר זה ברצוני לסקור את הטענות בעד ונגד המתת חסד על ידי ההיבטים ההלכתיים, משפטיים ואתיים העומדים לפני הרופא במצב זה.

קדושת החיים

לפי ההלכה קיים מושג של 'קדושת החיים' לפיה חייו של כל אדם קדושים וכמו כל דבר קדוש אסור לנו לפגוע ולהרוס את קיומו. קדושת החיים מתבטאת בכמה הלכות בחיי היהדות- איסור התאבדות הנלמד מהפסוק¹:

ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש

ומבואר במדרש שהדרישה, איסור, עליו מדובר הינו במקרה התאבדות²:

על שופך דם עצמו

כמו כן התורה מצווה שקדושת החיים חשובה כל כך עדי כדי כך שבמצב של סכנה לחיינו עלינו לעבור על המצוות -דין פיקוח נפש³:

אמר רבי יהודה אמר שמואל ידידי עדיפא מדידהו [=שלי עדיף משלהם כמקור לדין פיקוח נפש]: "וחי בהם" - ולא שימות בהם.

לעניינו, אם אדם חולה רוצה להמית את עצמו איננו רשאי לעשות זאת ואם עשה זאת הרי שביצע עבירה. לפיכך, כל אדם המסייע לאדם כזה לבצע עבירה זו הרי שהוא יוגדר בתור 'מסייע לדבר עבירה'.

¹ בראשית פרק ט פסוק ה

² בראשית רבה, פסקה לד.

³ תלמוד בבלי, יומא פה, ב

כך מצינו גם במערכת המשפטית, בחוק החולה הנוטה למות⁴, שאיסור התאבדות וסיוע לביצועה אסורים בהחלט:

אין בהוראות חוק זה כדי להתיר עשיית פעולה, אף אם היא טיפול רפואי, שיש בה סיוע להתאבדות, בין שהיא נעשית מתוך חסד וחמלה ובין שלא, ובין לבקשת החולה הנוטה למות או אדם אחר ובין שלא.

מאידך, מצינו שישנם מקרים בהם יכול אדם להמית את עצמו, כך למשל יכול אדם למות ולא לעבור על אחת מעבירות 'יהרג ואל יעבור'. בעניין המתת חסד ישנם מקרים ביהדות בהם אנשים חשובים התאבדו כדי למנוע סבל עתידי, כך למשל אצל שאול המלך⁵:

ויאמר שאול לנשא כליו שלף חרבך ודקרני בה פן יבואו הערלים האלה ודקרני
והתעללו בי, ולא אבה נשא כליו כי ירא מאד, ויקח שאול את החרב ויפל עליה

כמו כן, בסיפור חנה ושבעת מבניה נהרגו על קידוש השם, ולאחר הריגת בנה האחרון נאמר⁶:
אף היא עלתה לגג ונפלה ומתה. יצתה בת קול ואמרה: אם הבנים שמחה (תהלים קיג, ט).

להלכה לומד מכך הרמב"ן שיש מקרים בהם מותר לאדם להתאבד ולהמית את עצמו⁷:

וכן מצינו בגדול שאבד עצמו לדעת מפני האונס, כגון שאול מלך ישראל שאבד עצמו,
אלא שהיה אבוד מותר לו, כדאמרין בבראשית רבה אך את דמכם לנפשותיכם אדרוש מיד נפשותיכם אדרוש את דמכם, יכול אפילו נרדף כשאול, ת"ל אך.

ההלכה איננה מתירה להרוג אדם אף כאשר הוא גוסס וקרוב למיתה, בכל זאת מצינו שיש מקרים מסוימים בהם לא צריך לעשות כל שביכולתנו להציל את החולה שבפנינו:

ועת למות' (קהלת ג ב), למה הוצרך קהלת לומר כן, אלא כשאדם גוסס
כשנפש אדם יוצאה, **אין צועקין עליו שתשוב נפשו, כי אינו יכול לחיות**
אלא מעט ימים, ואותן ימים יסבול ייסורין⁸.

⁴ ס' 20 לחוק החולה הנוטה למות, התשס"ו-2005 (להלן: 'חוק החולה')

⁵ שמואל א פרק לא פסוק ד

⁶ תלמוד בבלי גיטין נז, ב

⁷ תורת האדם, ענין ההספד מהדורת מוסה"ק עמ' פד.

⁸ הרב יהודה בן שמואל החסיד, ספר חסידים, סי' רלד (סי' שיח בהוצאת וויסטינעצקי).

חולה הנוטה למות שהוא בעל כשרות, אשר אינו רוצה שחייו יוארכו, **יש לכבד את**

רצונו ולהימנע מטיפול רפואי בו.

מאחורי היתר זה עומדים כמה עקרונות מוסריים¹⁰, הראשון שבהם הוא איכות החיים (quality of life), היינו מכלול ההיבטים של חיי האדם. במצבים רבים, כמו זה של שאול איכות חייו שם אדם, חולה, נפגעים והם מבקשים להיטב באיכות חייהם באמצעות המוות.

ערך מוסרי נוסף הינו זה של מניעת כאב משמעותי היינו החוויה התחושתית והרגשית השלילית, זמנית או מתמשכת, בעלת איפיון פיסי וסיבה פיסית, המעוררת באדם החש בה רצון מעשי להפסיק אותה בהקדם האפשרי, ולהימנע ממנה ככל האפשר.

עד כאן דנו רשות זו לפגיעה ב'קדושת החיים' על ידינו, אין יסודה בהסכמתו של החולה - מפורשת או מכללא - לפגיעה זו, שהרי ההסכמה, כאמור, אינה מועילה; אלא ההיתר נלמד מהפסוק 'ואהבת לרעך כמוך' (ויקרא, יט, יח), שממנו ניתן להסיק, כדברי רש"י: 'שלא הוזהרו ישראל מלעשות לחבריהם אלא דבר שאינו חפץ לעשות לעצמו'¹¹.

בכל זאת, מסיפוריהם של שאול וחנה ניתן ללמוד שאחרי שביססנו את היתר המתת חסד, אז אכן נצטרך את רשות החולה הסובל כדי לבצע המתת חסד, כפי ששאול ביקש מהנער העמלקי שיהרגהו, אחרת ייחשב הדבר לרצח¹²:

(1) **בהצהרה מפורשת של אדם קרוב ולפיה החולה הנוטה למות אינו רוצה להוסיף לחיות;**

במקרים בהם אין הצהרה מפורשת:

(2) **בהעדר הצהרה כאמור - בהתחשב בעמדת אפוטרופסו של החולה הנוטה למות, שהוא אדם קרוב, ככל שישנו, ולפיה רצונו של החולה הנוטה למות שלא להאריך את חייו.**

הערך המוסרי שעומד קביעה זו למות מאשר לחיות מבוסס על כבוד האדם וזכויותיו בתחום מימוש האוטונומיה שלו היינו מימוש היכולת של אדם לקבל החלטות מתוך בחירתו, בדבר

⁹ שם, ס' 15 (א).

¹⁰ אסיא: מאמרים, תמציות וסקירות בענייני הלכה ורפואה, 18 (1-2): 5-23, 2002

¹¹ עמ' 120, פסק-דין עליון 24/11/93 ע' 1. עא 506/88 יעל שפר, קטינה, באמצעות אמה ואפוטרופסיתה הטבעית, טלילה שפר נ' מדינת ישראל, מח (1) 087 (להלן: פס"ד יעל שפר)

¹² שם, ס' 15 (ג).

מעשה או הימנעות ממעשה, או בדבר עקרון מעשי, כללי או בסיסי, על יסוד תפיסה משלו ושיקולים של עצמו, כגילוי של רצון חופשי¹³.

למרות הדמיון הרב בין מערכת המשפט וההלכה אנו מוצאים הבדל מהותי באשר לנקודת המוצא שבכל אחת משתי מערכות ערכיות אלה. עקרון העל הראשוני במערכת המשפט העברי הוא עקרון קדושת החיים, שיסודו ברעיון הבסיסי של בריאת האדם בצלם אלוקים, שלאורו ולפיו חיי אדם - כל אדם באשר הוא ולפי שהוא - בריא ושלם בגופו ובנפשו או לקוי ופגום בהם - אין שיעור לערכם ואין מידה לאורכם. הגבלות וסייגים לעקרון קדושת החיים יסודם, בראש ובראשונה, בעיקרון של מניעת סבל וייסורים, גופניים ונפשיים, של כיבוד רצונו של החולה כאשר יש לכך השפעה על מצבו, של יישום הכלל "ואהבת לרעך כמוך" ועוד. **לעומת זאת**, נקודת המוצא במערכת המשפט שבדמוקרטיה האמריקנית היא זכותו של החולה לסרב לטיפול רפואי מכוח העיקרון של חירותו האישית; וזכות זו הוגבלה וסויגה בנסיבות מסוימות בגלל האינטרסים של המדינה בשמירת חיי אזרחיה, שמירה על מהימנות המקצוע הרפואי ועוד¹⁴.

למסקנה, מצדדי התרת המתת חסד מדגישים את זכותו של אדם על גופו ואת זכותו של אדם שלא לסבול ואת זכותו לבכר מוות על חיים נטולי כבוד. לעומת זאת, המתנגדים מטעימים את קדושת החיים.

לא תעמוד על דם רעך

היבט נוסף שעלינו לבחון הוא דין והחוק 'לא תעמוד על דם רעך', המקור וההסבר לדין זה נדרש בתלמוד (סנהדרין עג.):

מניין לרואה את חברו שהוא טובע בנהר או חיה גוררתו או לסטים באין עליו שהוא חייב להצילו? תלמוד לומר - **לא תעמוד על דם רעך**.

וכך נחקק בחוק¹⁵:

(א) חובה על אדם להושיט עזרה לאדם הנמצא לנגד עיניו, עקב אירוע פתאומי, בסכנה חמורה ומיידית לחייו, לשלמות גופו או לבריאותו, כאשר לאל-ידו להושיט את העזרה, מבלי להסתכן או לסכן את זולתו.

¹³ אסיא, שם.

¹⁴ פס"ד יעל שפר עמ' 168

¹⁵ חוק לא תעמוד על דם רעך, תשנ"ח-1998, ס' 1.

(ב) המודיע לרשויות או המזעיק אדם אחר היכול להושיט את העזרה הנדרשת, יראוהו כמי שהושיט עזרה לעניין חוק זה; בסעיף זה, "רשויות" - משטרת ישראל, מגן דוד אדום ושירות הכבאות.

קדושת החיים איננה רק חובתו של אדם לדאוג לשמירת חייו אלא אף לדאוג להצלת אנשים אחרים בסביבתו. חובתו זו מוטלת על כל אדם ועל כל חברה עד כדי כך שאם לא עשו זאת אחריות הרצח מוטלת אף עליהם. לא זו בלבד, חייב הרופא לנסות ולהציל כל אדם במידה שווה ולתת טיפול ככל יכולתו בין אם מדובר באדם צעיר או זקן או גוסס¹⁶. לעניינו, הרי שעל הרופא ובני המשפחה לעשות כל שביכולתם כדי למנוע הגעה למצב כזה של המתת חסד, וכך נפסק¹⁷:

על המטפלים בחולה הנוטה למות כאמור בסעיף קטן (א) לעשות מאמץ סביר

כדי לשכנעו לקבל חמצן, וכן מזון ונוזלים, אף באמצעים מלאכותיים, וכן לקבל טיפולים שגרתיים הנחוצים לטיפול במחלות בו-זמניות או במחלות רקע וטיפול מקל.

בכל זאת נראה שאם החולה עדין דבק בהחלטתו להמשיך עם המוות, הרי שיתכן שזה כבר לא יכלל בתוך איסור 'לא תעמוד' שכן המקרים בהם השתמשה הגמרא היו באנשים הנמצאים במצוקה ומנסים להימלט ממנה.

לא תרצח

בסעיף הקודם דנו בבעיית 'מסייע לדבר עבירה' ו'לא תעמוד', איסור יותר משמעותי העומד בפנינו הינו חמור בהרבה - "לא תרצח"¹⁸. אסור להרוג אדם אחר כחלק משבע מצוות בני נח ועשרת הדיברות. בדין זה צריך עיון מה מוגדר בתור פעולת רצח.

קיימים בעיקר שתי דרכים, צורות:

- **צורה אקטיבית** - כאשר הרופא, מטפל, בפעולותיו במישרין מביא לידי מות החולה. כך למשל באמצעות נתינת תרופה או הזרקה שממיתה בוודאות.

דרך זו מוגדרת כפעולת רציחה, ולכן במקרה והיה צריך לשמור על חייו של החולה והרופא הרגו בידיו הרי שזה נחשב רצח לחלוטין כיום¹⁹:

¹⁶ שו"ת אגרות משה חחו"מ ח"ב סי' עה אות ז.

¹⁷ חוק החולה ס' 15 (ב).

¹⁸ שמות, כ', י"ב

¹⁹ חוק החולה, ס' 19.

אין בהוראות חוק זה כדי להתיר עשיית פעולה, אף אם היא טיפול רפואי, **המכוונת להמית, או שתוצאתה, קרוב לוודאי, היא גם גרימת מוות, בין שהיא נעשית מתוך חסד וחמלה ובין שלא, ובין לבקשת החולה הנוטה למות או אדם אחר ובין שלא**

יוצאת דופן היא הולנד שבה רווחת גישה מתירנית ביותר בנוגע להמתות חסד, והחוק מאפשר לרופאים להמית בפועל חולים, אם החולים במצב סופני ומבקשים את מותם. שוללי הגישה ההולנדית טוענים שהשימוש בהמתות חסד בה יצא משליטה והתנאים הקפדניים שדורש החוק אינם מיושמים. בלגיה היא המדינה הראשונה שמתירה המתות חסד לילדים.

דרך נוספת להמתת חסד:

- **צורה פסיבית -** כאשר הרופא, המטפל, גורם למות החולה בעקיפין. למשל, באמצעות ניתוק מכוונת ההנשמה מהחולה שכן לא עשינו שום דבר למות החולה הוא פשוט מת "מאליו", מעצמו.

לעומת הצורה האקטיבית מצינו בהלכה שכאשר הרצח לא היה ישיר, בשפת התלמוד 'גרמא', הרי שהאדם יהיה פטור בידי אדם. דוגמא לכך הובא בתלמוד²⁰:

אמר רבא אכפתו ומת ברעב **פטור** ואמר רבא בכפתו בחמה ומת בצינה ומת חייב דסוף חמה לבא סוף צינה לבא פטור

כלומר אם אדם מגיע וגורם לכך שאדם ימות בצורה עקיפית הרי שהוא פטור. מסביר שם רש"י את טעם הדבר:

כפתו ומת ברעב - **דבשעה שכפתו אין כאן דבר הריגה והרעב בא מאליו**²¹ והולך וחזק לאחר זמן כל שעה ולא דמי לצמצם במים ובאור דההורג מזומן:

אך על אף שרשום שפטור פה האדם הרי שעדין יהיה חייב בידי שמים²²:

אבל הכופת את חברו והניחו ברעב עד שמת, או שכפתו והניחו במקום שסוף הצינה או החמה לבוא לשם, ובאה והמיתתו, או שכפה עליו גיגית, או שפרע עליו את המעזיבה, או שהשיך בו את הנחש, ואין צריך לומר אם שיסה בו כלב או נחש--**בכל אלו אין בית דין ממיתין אותו, והרי הוא רוצח; ודורש דמים, דורש ממנו דם.**

²⁰ תלמוד בבלי, סנהדרין ע"ב,

²¹ צריך עיון בנושא זה שכן, ייתכן ומכיוון והאדם שלפנינו חולה הרי שזה ייחשב כאילו דבר הריגה כבר נמצא פה.

²² רמב"ם, משנה תורה הלכות רוצח ושמירת נפש פרק ג', י"א.

כזו היא דעתו של הרב יוסף שלום אלישיב, המצדד בהמשך הטיפול ולא לנקוט בהמתת חסד. לכן אין להבחין בין רציחה באקטיביות או בפסיביות²³.

לעומת זאת הרב שלמה זלמן אויירבך, מתיר הימנעות פסיבית מפעולות להארכת חייו. זאת משום שנידון אינו דומה לראיה. שכן במקרינו הרופא לא כפת את החולה והניחו ברעב, הוא פשוט לא נתן לו את תרופותיו, בכך נחשב פעולתו של הרופא ליותר פסיבי מאשר המקרה המתואר בגמרא ולכן ייתכן שאף בידי שמים הוא לא חייב. פסיקה דומה נראה מתוך ההלכה הבאה²⁴:

אין גורמים לאדם שלא ימות מהרה, כגון שהיה אחד גוסס והיה אחד קרוב לאותו בית חוטב עצים, ואין הנשמה יכולה לצאת, מסירים החוטב משם, **ואין משימים מלח על לשונו כדי שלא ימות**, ואם גוסס ואומר אינו יכול למות עד שישימוהו במקום אחר, אל יזיזהו משם.

כך נפסק בחוק²⁵:

אין בהוראות חוק זה כדי להתיר הפסקת טיפול רפואי רציף בחולה הנוטה למות, העלולה להביא למותו, בין שהוא בעל כשרות ובין אם לאו; **ואולם מותר להימנע מחידוש טיפול רפואי רציף, שנפסק שלא במכוון או שלא בניגוד להוראות כל דין וכן מותר להימנע מחידוש טיפול רפואי מחזורי, והכל בכפוף להוראות סימן ג'.**

גרימת מוות בעקיפין היא מאוד לא ברורה ומוגדרת, בשנים האחרונות אנו מוצאים שמנסים להרחיב את יכולת המתת חסד אך לא נענים בחיוב. כך, בשנת 2013 הוגשה הצעת חוק, לפיה חולים סופניים יוכלו לשים קץ לחייהם בעזרת מינון גבוה של כדורי הרדמה, אשר יונפק להם על ידי רופא מוסמך, לבקשתם אך **הצעת חוק זו נדחתה.**

אף מבחינה הלכתית גבול האיסור לא ברור, ומצינו דעות לכאן ולכאן תלוי מצב ותלוי תרופה²⁶. כך למשל תרופות המאריכים את משך תקופת סבלו של חולה סופני: יש מי שכתבו, שתרופות חייבים לתת בכל מקרה, והפסקתם היא בגדר רציחה; אך רוב הפוסקים סבורים, שאין לתת תרופות כאלו, כי אין בהם תועלת, והן רק מאריכות את חיי הסבל והגסיסה, ובפרט אם החולה דורש להפסיק התרופות

²³ כזו גם דעתו של הפילוסוף James Rachels - Active and Passive Euthanasia.

²⁴ ספר חסידים, סי' תשכג (סי' שטו בהוצאת וויסטינעצקי).

²⁵ חוק החולה, סי' 21

²⁶ אסיא: מאמרים, תמציות וסקירות בענייני הלכה ורפואה, 18 (3-4): 25-39, 2003

עניין נוסף שקשור לפעולת הרציחה היא טענת **מדרון חלקלק**.

מדרון חלקלק

ספציפית בסוגייתנו ישנה טענה נוספת נגד התרת המתת חסד. אם אנו נתיר קיפוח חיי אדם הרי שזה עלול להוביל עם הזמן להתרת דמם של חולים, גם במקרים שאין לכך כל הצדקה לרופאים לגרום למוות של החולה.

טענה זו זוכה לביסוס מציאותי שכן מצינו בעבר שבעקבות התרת המתות שנחשבו כחסד זה הביא למקרי מוות גרושים וחמורים בהרבה. כך למשל, תוכנית **T4 Aktion** שהתרחשה בגרמניה במהלך שלטונם של הנאצים בגרמניה, ונועד לחיסול כל ה"לא כשירים" ולדאוג ל"טיהור הגזע הארי". בתוכנית זו, שהתבססה על האידאולוגיה הנאצית הגזענית ועל עקרונות אאוגניים, רצחו הנאצים באמצעים שונים, לרבות תאי גזים, כ-90 אלף גרמנים שסבלו מפגמים גופניים, כמומים מולדים או מחלות כרוניות וכן מקשיים נפשיים. אנו עדים לכך שזה השפיע על הקמת מחנות השואה ליהודים שכן כוח אדם שקיבל את הכשרתו במבצע אותנטיה היווה את השלד לכוח האדם שהקים את מחנות ההשמדה בבליז, טרבלינקה וסוביבור²⁷.

ד"ר ישעיהו ליבבוץ הרחיב את בעיית המדרון החלקלק. לדעתו, ברגע שנותר המתת חסד אנו פוגעים בכל יסוד קיום החברה כולה²⁸:

בזה הגענו לבעיית המתת-חסד. אני מבין שאדם עשוי להימצא במצב שבו, לפי הרגשתי העמוקה, "הטוב" בשבילו הוא - מותו, ושאיני רשאי, ואולי אף חייב, לסייע לו למות. **אולם חושבני שאיני רשאי לפעול על פי הרגשה זו, משום שבזה אני מערער את יסודות קיומנו-בצוותא. יסוד קיומנו זה הוא דבר עדין מאד, ואסור לגעת בו.**

זאת משום שאנו פוגעים בהגדרה של חסד:

ואם מדובר ב"המתת חסד", יש לשאול: "חסד" - עם מי? יצור אנושי נמצא במצב שבו הפך ל"צמח" ועי"כ נעשה למועקה על כל סביבתו. כאן אין מובן לטענה שנגמול חסד עמו אם נתיר לעצמנו לחסל את חייו, שהרי הוא עצמו כבר נטול הכרה ותודעה.

²⁷ ריצ'רד אוברי, הדיקטטורים, הוצאת עם עובד, 2006, עמוד 236

²⁸ בין מדע לפילוסופיה, ירושלים תשמ"ז, עמוד 286

אבל אין ספק שנעשה חסד עם עצמנו, בשחררנו את עצמנו מן המועקה הפיסית והנפשית, שהמשך קיומו של יצור זה גורם לנו.

כלומר לפי ד"ר ליבוביץ, לא מדובר פה באמת במעשה חסד, שכן עיקר המניע הוא רצון החברה להיפטר מהעול של החולה²⁹. בשל פגיעה בהגדרות הללו של חסד יוצא אם כן שאנו פוגעים בדבר החשוב יותר מחסד:

ומכאן הסכנה האיומה שבתוצאות של החלטתנו זו: אם אנו מבטלים את ההנחה המוחלטת, הבלתי-מנומקת, שאסור ליטול חיי אדם; אם אנו מוצאים נימוקים לצמצום ולהגיד: בתנאים מסוימים נטילת חיי אדם אינה פשע, אלא מעשה חסד - ניתן לצפות מראש את התוצאות. **פתאום יתברר לרבים, שהעולם שורץ יצורים אנושיים שבחיסולם יש משום עשיית חסד. ההונאה העצמית - לעיתים הכנה - שהם מתכוונים לגמול חסד ליצורים העלובים ההם, תחפה על הדחף לגמול חסד לעצמם ע"י חיסולם של אחרים, שקיומם מפריע למחסלים או מעיק עליהם.**

לפיכך מסיק ד"ר ליבוביץ:

אני אומר: גם אם התגובה הרגשית הכנה שלי על מצבים מסוימים, שבהם מצויים בני אדם מוכי גורל, הוא ש"טוב מותם מחייהם" - **אסור לו להישמע לרגש זה.** בהלכה מצינו יישום דומה לטענת המדרון החלקלק בגזירות וסייגים של חכמים לאיסורי התורה. אלו נועדו למנוע מאתנו להיכשל באיסור התורה החמורים.

בעקבות החששות האלו הקימו וועדות מיוחדות שיתירו מתן התר להמתת חסד אחרי בחינה מדוקדקת של פרטי הסיפור³⁰. בנוסף הליך ההמתה מבוקר- שני רופאים חייבים לאשר כי אכן מדובר במחלה סופנית חשוכת מרפא, כי החולה סובל סבל פיסי או נפשי וכי תוחלת חייו היא לכל היותר שישה חודשים³¹. הרופאים גם נדרשים לקבוע שהבקשה ניתנה מתוך צלילות הדעת, וכי החולה אינו בדיכאון. בנוסף כדי למנוע "תיירות מוות" חייב המבקש להיות תושב המדינה חמש שנים לפחות. החוק מחייב את הרופא גם לדווח לרשויות הבריאות במדינה על כל "מרשם ממית" שנתן. ההליך כולו נבדק ביסודיות על ידי המדינה לאחר מות החולה.

²⁹ יש להעיר שטענה זו נכונה רק לגבי אדם בצמח, שסביבתו רוצה במיתתו.

³⁰ חוק החולה, ס' 45-46.

³¹ הצעת חוק החולה הנוטה למות (תיקון - מוות במרשקם רופא), התשע"ה-2015

נושא זה של המתת חסד מהווה שילוב מורכב מאוד בין כמה ערכים בעולם הלכתי ובעולם חילוני. מצד אחד הרצון לשמור על קדושת החיים, הרצון להציל והשמירה מאיסור רצח. מאידך קיים הרצון לשמור על חירותו של האדם למנוע את הסבל הרב שעובר החולה ומשפחתו. האתגר אם כן הוא לנסות למצוא את האיזון בין כל הערכים והעולמות הללו. כאשר בדיון כזה ייתכן להכניס את המחשבה של מנתח הלב הנודע, פרופ' כריסטיאן ברנרד: "בשנותי הרבות כרופא למדתי שהמוות אינו תמיד האויב. הוא לעתים הטיפול הרפואי הנכון. לעתים קרובות הוא משיג את מה שהרפואה אינה יכולה עוד להציע - סוף לייסורים", "ייתכן שזאת חלק מהסיבה בגינה אנו אומרים בעולם היהודי "ברוך דיין האמת", כאשר אדם 'נאסף מעמיו'. שנזכה לחיות בקדושה ולא להיתקל במצבים כאלו, במידה שכן- להתמודד כראוי בכובד ראש.